STAATSMINISTERIUM
FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ,
UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT

Freistaat
SACHSEN

Der Staatsminister

SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ENERGIE, KLIMASCHUTZ, UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT
Postfach 10 05 10 | 01075 Dresden

Präsidenten des Sächsischen Landtages
Herrn Dr. Matthias Rößler
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden

Durchwahl
Telefon +49 351 564-20000
Telefax +49 351 564-20007

poststelle@
smekul.sachsen.de

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
15. Mai 2023

Aktenzeichen
(bitte bei Antwort angeben)
Z-1050/5/1663

Dresden, 21. JUNI 2023

Kleine Anfrage des Abgeordneten Thomas Prantl (AfD)
Drs.-Nr.: 7/13409
Thema: Baumfällungen in Lichtenwalde bei Chemnitz

Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt:

„Laut dem Onlineartikel „Gefällte Bäume in Lichtenwalde bringen Naturschützer auf die Palme" des MDR vom 9.04.2023 wurden im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) „Zschopautal" eine größere Anzahl von Bäumen gefällt. Umweltverbände beklagen, dass Umweltvorschriften nicht eingehalten worden sein könnten."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung:
Bezüglich der Vorgänge im Zschopautal ist im Wesentlichen zwischen drei Maßnahmekomplexen zu differenzieren:

- Förmlich beantragte, von der unteren Naturschutzbehörde (UNB) gebilligte und abgeschlossene Fällaktionen zu Jahresbeginn 2022 (I),
- Förmlich beantragte, ohne Billigung der Landesdirektion Sachsen (LDS) zugelassene und in Teilen in Angriff genommene Maßnahmen zu Jahresbeginn 2023/Umsetzung durch fachaufsichtliche Weisung LDS wurde gestoppt (II),

Energieversorgung
Kurzfristige Ansprechpartner Information

Hausanschrift:
Sächsisches Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft
Wilhelm-Buck-Str. 4
01097 Dresden

www.smekul.sachsen.de

Verkehrsverbindung:
Zu erreichen mit den Straßenbahnlinien 3, 6, 7, 8, 13

Besucher- und Schwerbehindertenparkplätze:
Bitte beim Empfang Wilhelm-Buck-Str. 4 melden.

Bitte beachten Sie die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft zur Erfüllung der Informationspflichten nach der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung auf www.smekul.sachsen.de

2023/30529

- Durch die Behörden unmittelbar nach Ostern des Jahres 2023 bestätigte, unabweisbare Verkehrssicherungsmaßnahmen zur Abwehr von Leib- und Lebensgefahren. Nach forstfachlicher Bestätigung des Handlungsbedarfs (Gefahrenlage tatsächlich gegeben, zumutbare Alternativen für den Privaten nicht erkennbar beziehungsweise behördlich nicht durchsetzbar) durch die unteren und oberen Fachaufsichtsbehörden Naturschutz und Forst auf einem Vor-Ort Termin am 11. April 2023 wurden die Maßnahmen des Unternehmers durch die Behörden nicht weiter aufgehalten (III).

Da in der Fragestellung auf den Bericht des MDR vom 9. April 2023 und die dort geschilderten Ereignisse Bezug genommen wird, können die erst am 11. April 2023 behördlich bestätigten Maßnahmen nicht von der Kleinen Anfrage mitumfasst sein. Soweit nach konkreten Fällaktionen und Aktivitäten der Staatsregierung gefragt wird, werden die Antworten daher lediglich auf die Komplexe I und II bezogen.

Frage 1: Welche Schutzgüter kommen in dem FFH Gebiet vor, wie ist deren Erhaltungszustand und ist der Staatregierung bekannt ob bei den Baumfällungen sogenannte Habitatbäume eingeschlagen wurden?

Im Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) Zschopautal befinden sich die Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie Hainsimsen-Buchenwälder (9110), Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder (9170) und Schlucht- und Hangmischwälder (9180) sowie die Arthabitate der Fledermausarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie Großes Mausohr (*Myotis myotis*) und Mopsfledermaus (*Barbastella barbastellus*). Die Erhaltungszustände sind in der Grundschutzverordnung (GSVO) und im Standarddatenbogen (SDB) wie folgt angegeben: LRT 9110: 94,18 Hektar = gute Ausprägung, 2,84 Hektar = mittlere bis schlechte Ausprägung; LRT 9170: 2,71 Hektar = hervorragende Ausprägung, 99,24 Hektar = gute Ausprägung; LRT 9180: 57,8 Hektar = gute Ausprägung; Großes Mausohr (Jagdhabitat): gute Ausprägung; Mopsfledermaus (Jagdhabitat/Sommerquartierkomplex): gute Ausprägung.

Der Begriff „Habitatbaum" ist weder gesetzlich noch durch Fachkonvention eindeutig definiert. Für die Beantwortung der Frage wird der Begriff so verstanden, dass es sich dabei um Bäume handelt, die als Lebensraum für die Avifauna geeignet sind, ohne zwingend die Qualität höhlenreicher Altholzinseln oder höhlenreicher Einzelbäume erreichen zu müssen (vergleiche § 21 Absatz 1 Nummer 2 Sächsisches Naturschutzgesetz (SächsNatSchG)). Derartige Bäume sind im Rahmen der Maßnahmen eingeschlagen worden.

Frage 2: Durch welches Forstunternehmen wurden die Baumfällungen durchgeführt und in welchem Bereich zum nächstgelegenem öffentlichen Weg wurden Bäume welcher Höhe eingeschlagen? (Bitte Abstandsbereich in Metern.)

Verantwortlich für die Durchführung der Baumfällungen ist vorliegend ein privater Waldeigentümer.

Die planmäßigen Fällungen erfolgten in Hinblick auf die öffentlich gewidmeten Straßen „Zur alten Mühle" und „Am Angerbach". Die Anzahl und ungefähre Lage der für eine planmäßige Fällung vorgesehenen Bäume kann aus der als Anlage 1 beigefügten Karte entnommen werden. Die innerhalb des Maßnahmekomplexes II stattgefundenen flächigen Fällungen sind der Anlage 1a (rot schraffierte Flächen) zu entnehmen.

Frage 3: Ist der Vorgang um die naturschutzrechtliche Problematik der obersten und oberen Naturschutzbehörde bekannt beziehungsweise gab es ein Ersuchen der unteren Naturschutzbehörde hinsichtlich dem Vollzug und wenn ja, wann wurde der Vorgang erörtert?

Die Maßnahmekomplexe I und II waren sowohl der oberen als auch der obersten Naturschutzbehörde bekannt und haben mehrfach seit dem Frühjahr 2022 zu fachaufsichtlichen Hinweisen, Maßnahmen und Interventionen gegenüber der UNB und dem Waldeigentümer geführt. Ein förmliches Vollzugsgesuch der UNB an die Oberbehörde existiert nicht.

Frage 4: Welche konkreten Aspekte waren ausschlaggebend, dass die untere Naturschutzbehörde die Erheblichkeitsschwelle als nicht erreicht einstufte, wie wurde dies dokumentiert und welche Dokumente wurden zur Abschätzung der Erheblichkeit verwendet?

Nach Mitteilung der UNB war für ihre Beurteilung in der FFH-Vorprüfung zu Jahresbeginn 2023 (Maßnahmekomplex II) maßgeblich, ob der Eintritt erheblicher Auswirkungen auf das jeweilige konkrete Schutzgut auf Gebietsebene möglich erscheint. Ausschlaggebend im konkreten Fall war für die UNB, dass es sich entsprechend der durch den Waldbesitzer vorgetragenen Anzeigen um einen Sanitärhieb handelte, der insbesondere der Erhaltung des Waldbestandes und damit explizit der betroffenen LRT nach Anhang I Richtlinie 92/43 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (RL 92/43/EWG) dienen sollte. In Teilbereichen waren neben der Eigenschaft als Sanitärhieb auch Belange der Gefahrenabwehr, hier Verkehrssicherung, für die UNB nachvollziehbar.

Grundlage der Entscheidung war die Bedingung, dass eine Entnahme der betroffenen Bäume als einzelstammweise Entnahme in einem Zeitraum erfolgt, in dem mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Nutzung von Baumhöhlen durch Fledermäuse, hier insbesondere Großes Mausohr (Myotis myotis) sowie Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), zu erwarten war. Durch die einzelstammweise Entnahme war davon auszugehen, dass das Bestandsgefüge mit den für die LRT relevanten Baumarten erhalten bleibt und nur unwesentliche Änderungen der Bodenvegetation eintreten, die spätestens mit Kronenschluss innerhalb eines noch überblickbaren Zeitraums regenerierbar waren.

Der Kronenschluss war insbesondere durch den in der 2. Baumschicht vorhandenen Aufwuchs LRT-typischer Baumarten sowie die in der Strauchschicht vorhandene Naturverjüngung dieser Baumarten für die UNB plausibel innerhalb eines Zeitraums von circa 5 Jahren zu erwarten. Eine dauerhafte Beanspruchung von LRT-Flächen durch eine Änderung der Nutzung oder der Baumartenzusammensetzung war nicht Gegenstand der Anzeige. Unter den aufgeführten Bedingungen ist die UNB davon ausgegangen, dass die für den Status als LRT sowie den Erhaltungszustand der jeweiligen LRT nur zeitliche begrenzte und geringfügige Änderungen eintreten und somit die Erheblichkeitsschwelle nicht überschritten wird.

Im Hinblick auf das gebietsspezifische Erhaltungsziel Nahrungshabitat ID 50003 des Großen Mausohrs (Myotis myotis) war für die UNB bereits durch die Habitatgröße von rund 671 Hektar innerhalb des FFH-Gebiets nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung, durch temporär wirksame Eingriffe eines Sanitärhiebs auszugehen.

Da für das Gebiet keine aktuellen gebietsbezogenen Erhebungen zum Vorkommen von Fledermäusen vorlagen, wurden Erkenntnisse aus Arterhebungen im Umfeld beigezogen, die ein Vorkommen der Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) belegten und in die Erheblichkeitsbetrachtung mit einbezogen, da die Art für das FFH-Gebiet als Erhaltungsziel ausgewiesen ist und als Art nach Anhang II RL 92/43/EWG zu berücksichtigen war.

Auch für das Habitat der Mopsfledermaus war nach Auffassung der UNB unter Beachtung der Bedingung der einzelstammweisen Entnahme im Sanitärhieb keine erhebliche Beeinträchtigung ableitbar.

Die FFH-Vorprüfung der UNB hinsichtlich des Maßnahmekomplex I erfolgte im Rahmen einer gemeinsamen Begehung mit dem Waldeigentümer, ist aber nicht förmlich dokumentiert worden.

Die im Rahmen der Vorprüfungen beigezogenen Dokument lassen sich der Anlage 2 entnehmen.

Während die Ergebnisse der Vorprüfungen des Maßnahmekomplexes I von der LDS nachträglich als materiell vertretbar eingestuft wurden, konnte vor allem die Einschätzung der UNB im Maßnahmenkomplex II, dass „auch für das Habitat der Mopsfledermaus unter Beachtung der Bedingung der einzelstammweisen Entnahme im Sanitärhieb keine erhebliche Beeinträchtigung ableitbar war" nicht geteilt werden. Vielmehr sind hierzu fachaufsichtliche Maßgaben an die UNB erteilt worden.

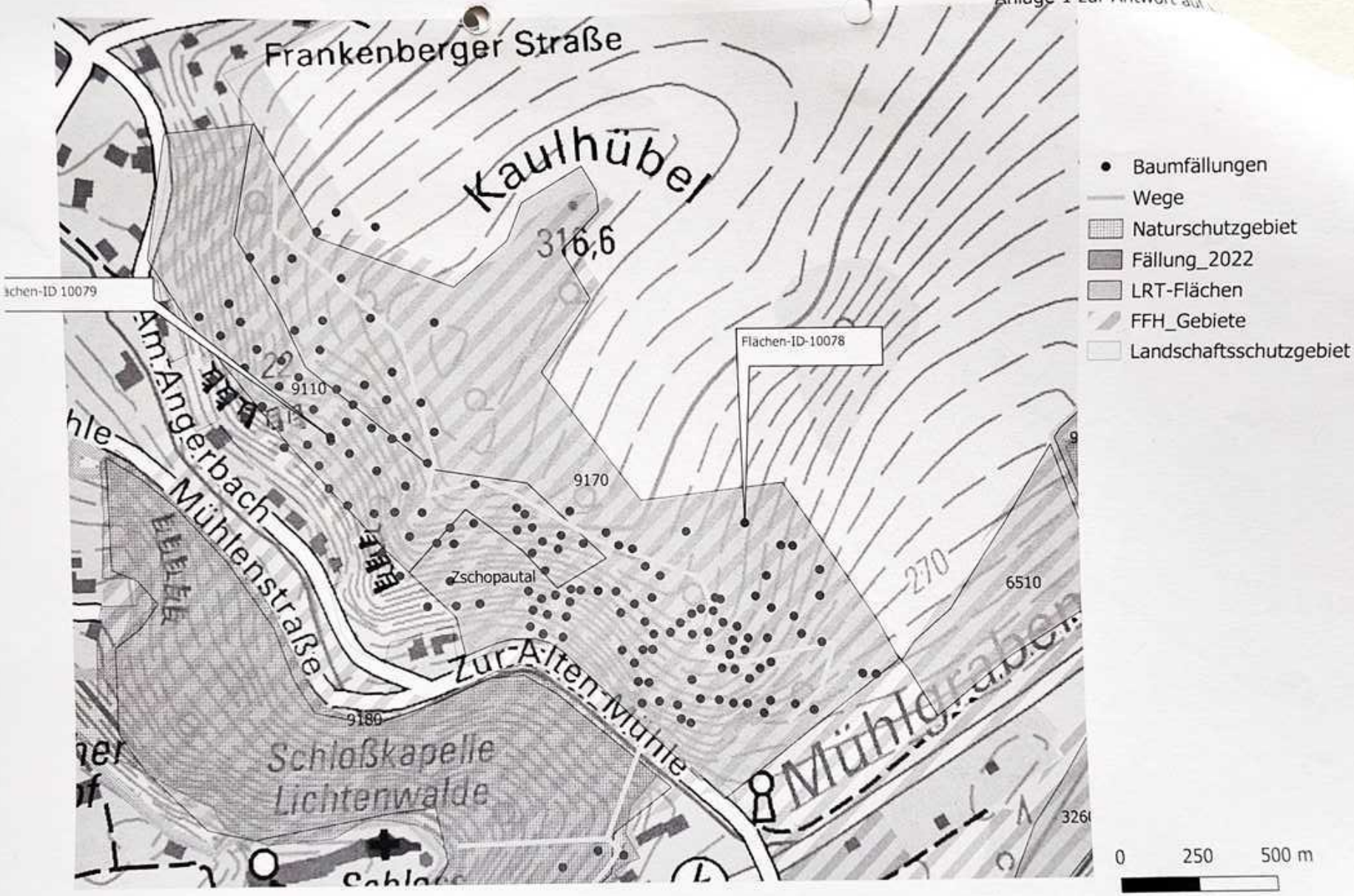
Frage 5: Wo, wann, durch wen und in welcher Weise wurden Einwände geltend gemacht und welche Auswirkungen hatte dies auf die Baumfällungen?

Seit März 2022 wurden Einwände gegen die Maßnahmen der Komplexe I. und II. in schriftlicher, mündlicher und digitaler Form durch die Naturschutzvereinigungen NABU Regionalverband Erzgebirge e. V. und dem Naturschutzverband Sachsen e. V. bei der UNB, LDS und beim Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft erhoben. Diese führten zur fachaufsichtlichen Begleitung des Vorgangs, mehreren Vorortterminen mit den betroffenen Behörden inklusive der Fachaufsicht und teilweise auch mit den zuvor benannten Naturschutzvereinigungen sowie fachaufsichtlichen Weisungen, die den Stopp von Fällarbeiten im Maßnahmekomplex II. anordneten.

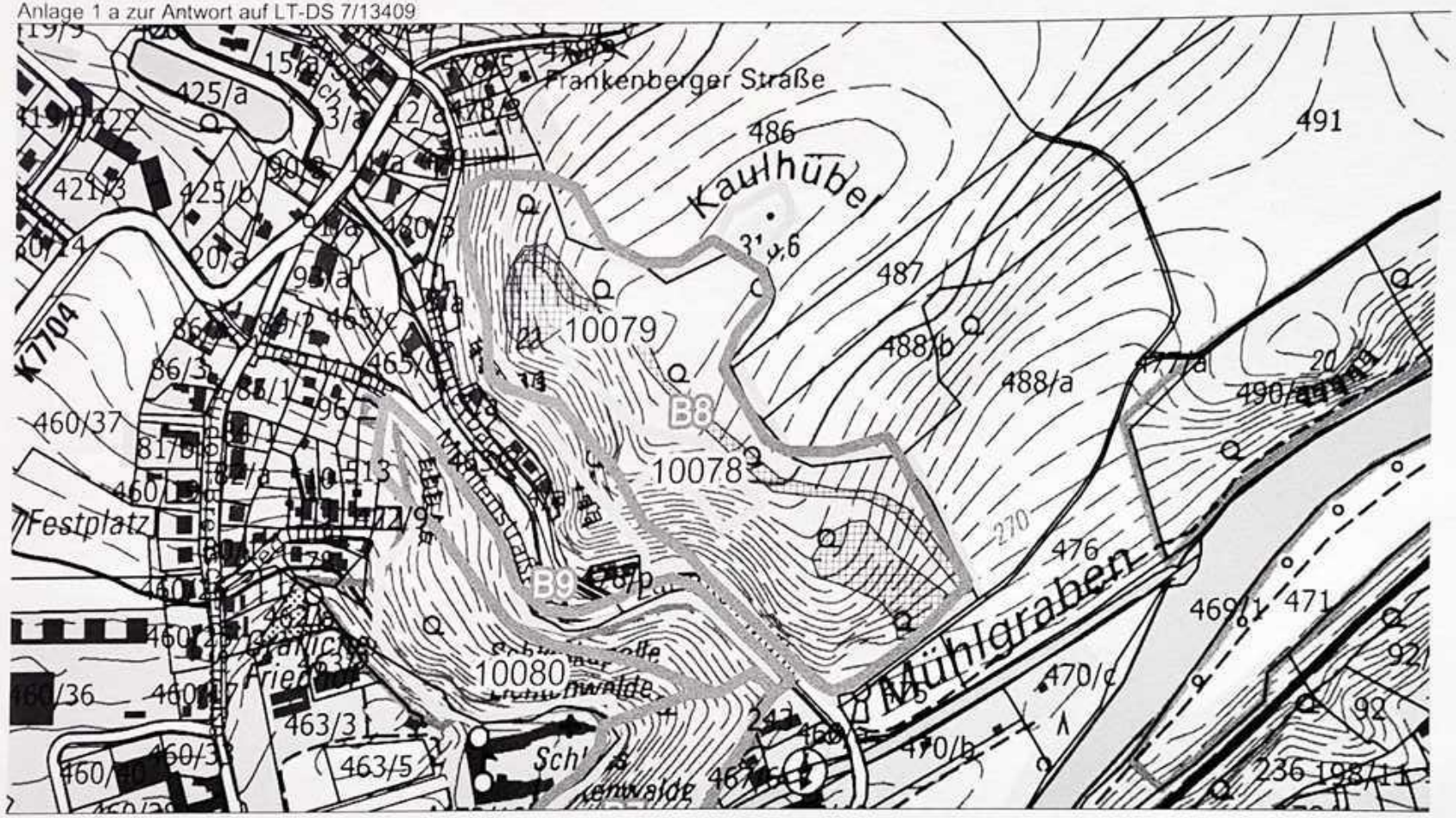
Mit freundlichen Grüßen

Wolfram Günther

Anlagen: 3


Frankenberger Straße
Kaulhübel
316,6
achen-ID 10079
Flächen-ID-10078
Am Angerbach
Mühlenstraße
Zur Alten Mühle
Zschopautal
9110
9170
9180
6510
270
Schloßkapelle
Lichtenwalde
Mühlgraben
Baumfällungen
Wege
Naturschutzgebiet
Fällung_2022
LRT-Flächen
FFH_Gebiete
Landschaftsschutzgebiet
0
250
500 m

Anlage 1 a zur Antwort auf LT-DS 7/13409



Anlage 2 zur Antwort auf LT-DRS.: 7/13409

verwendete Dokumente der UNB für FFH-Vorprüfung

Zur Beurteilung der FFH-Vorprüfungen wurden folgende Dokumente beigezogen:

LRT-Beschreibungen der betroffene LRT des FFH-Gebiets Nr. 250 einschließlich Behandlungsgrundsätze und Maßnahmenblätter entsprechend iDA-Sachsen:

1. Behandlungsgrundsatz LRT 9110
2. Behandlungsgrundsatz LRT 9170
3. Behandlungsgrundsatz LRT 9180
4. Datenblatt LRT 9170 ID 10078
5. Datenblatt LRT 9110 ID 10079
6. Datenblatt LRT 9180 ID 10080
7. Datenblatt LRT 9180 ID 10081
8. Datenblatt LRT 9170 ID 10082
9. Datenblatt LRT 9110 ID 10083
10. Datenblatt LRT 9110 ID 10085
11. Datenblatt Habitat ID 50003
12. Einzeldaten der Waldbiotopkartierung des Freistaates Sachsen 2. Durchgang

Folgende Protokolle gebietsbezogener Überwachungen wurden verwendet:

- Protokoll der Regelüberwachung vom 24.10.2022 für das NSG „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde" einschließlich des Kaulhübels;
- Protokoll der Anlassüberwachung vom 13.02.2023 zu den Terminen vom 30.01.2022 und 02.02.2023 für das SAC 250 „Zschopautal" mit konkreten vorhabensbezug und Erfassung der angezeigten Maßnahmen